

## הרקע ההיסטורי להכרזת המדינה

### הצהרת בלפור 1917 וכתב המנדט 1922

הצהרת בלפור - מכתב ששלח שר החוץ הבריטי בלפור (ב- 1917 ) ללורד היהודי רוטשילד ובו הוא מודיע על החלטת ממשלת בריטניה לקדם הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.

כתוצאה מההצרה ניתן לבריטניה בשנת 1922 כתב המנדט על ישראל.

#### כתב המנדט קובע ש:

- בריטניה מוסמכת לשלוט על ישראל על מנת שתוכל לממש את הבטחתה מהצהרת בלפור.
- המנדט ניתן על ארץ ישראל משני עברי הירדן.
- המנדט מדגיש את הצורך לשמור את הזכויות האזרחיות והדתיות של לא-יהודים בארץ ישראל.

### החלטת האו"ם 181

בשנת 1945 מסתיימת מלחמת העולם השנייה ובתאריך כ"ט בנובמבר 1947 מתכנס האו"ם בכדי להחליט על עתיד שטחי ארץ ישראל שבהם מתקיים המנדט הבריטי. ההחלטה מציינת את העובדה שהמנדט הבריטי יסתיים ב-1948.

#### החלטה 181 קובעת:

- **השלטון הבריטי בארץ ישראל יסתיים.**
- בארץ ישראל יוקמו **שתי מדינות**: מדינה יהודית ומדינה ערבית
- שתי המדינות **ישתפו פעולה ביניהן בתחום הכלכלי.**
- נקבעו **גבולות** לכל אחת מהמדינות.
- **ירושלים תחת שלטון בינלאומי**

#### אופיו של השלטון במדינות:

- שתי המדינות תהינה מדינות **דמוקרטיות**: בכל מדינה יתקיימו בחירות דמוקרטיות בהן תינתן זכות בחירה לכל האזרחים בני 18 ומעלה כולל לנשים.
- יהודים יוכלו לבחור במדינה הערבית וערבים במדינה היהודית
- בכל מדינה תוקם מועצה מכוננת שתפקידה יהיה כתיבת חוקה
- ההחלטה מפרטת את זכויות האדם שכל מדינה מחויבת לקיים. מתן אזרחות מלאה לכל האזרחים ללא קשר למוצאם.

#### זכויות דתיות וזכויות מיעוטים חופש המצפון וחופש הפולחן:

- שום אפליה, מכל סוג שהוא, לא תיעשה בין התושבים מטעמי גזע, דת, שפה או מין.
- חוק המשפחה והמעמד האישי של המיעוטים השונים והאינטרסים הדתיים שלהם, ובכלל זה הקדשות, יכובדו.

**עמית משולם דינר – עמית מורה פרטית**

- שמירה על המקומות הקדושים לכל הדתות.

## מגילת העצמאות

**מגילת העצמאות** מחולקת לשלושה חלקים + חלק הפניות:

חלקי המגילה:

### 1. החלק ההיסטורי (פסקאות 1–10)

סקירה היסטורית של תולדות העם היהודי, הקשר של העם היהודי לארץ ישראל וההצדקות להקמת מדינת ישראל: הצדקה טבעית המתבססת על זכותו של כל עם להגדרה עצמית, כלומר להקים מדינת לאום משלו; הצדקה היסטורית המתבססת על הקשר ההיסטורי של העם היהודי לארץ ישראל, ולכך שגירשו אותנו ומאז חלמנו לחזור לארץ; הצדקה משפטית בינלאומית המתבססת על הצהרת בלפור המכירה בזכותו של העם היהודי להקים בית לאומי בארץ ישראל (הצהרת בלפור נכללה בכתב המנדט שניתן לבריטניה כדי לשלוט בארץ ישראל), ועל החלטה 181 של האו"ם המהווה אישור בינלאומי להקים מדינה. ההצדקות:

#### א. הצדקה ההיסטורית:

- היסטוריה – הקשר ההיסטורי בין העם היהודי לארץ ישראל
  - המפעל הציוני – פעילות התנועה הציונית לבניית ארץ ישראל
  - השואה – שואת העם היהודי היא ההוכחה לכך שהעם היהודי חייב מדינה שבה יחיה בביטחון
- ב. הצדקה טבעית:

לכל עם יש זכות טבעית להקים מדינה עצמאית משלו בשטח ארץ מסוים שאליו הוא קשור מבחינה היסטורית, וכך גם לעם היהודי יש זכות כמו לשאר העמים: "זוהי זכותו הטבעית של כל עם לעמוד ברשות עצמו במדינתו הריבונית".

#### ג. הצדקה משפטית-בינלאומית:

- הזכות החוקית היא ההכרה של מדינות העולם (או של גוף בינלאומי רשמי) בזכותו של העם היהודי להקים מדינה בארץ ישראל.
- ההכרה הראשונה הייתה הכללתה של הצהרת בלפור במנדט שניתן לבריטניה על ארץ ישראל מטעם "חבר הלאומים".
- ההכרה החשובה יותר ניתנה בהחלטה 181 של האו"ם (תכנית החלוקה) בתאריך 29 בנובמבר 1947. בהחלטה זו אושרה הקמת מדינה יהודית בחלק מארץ ישראל, ושורטטו גבולות המדינה היהודית.

## **אופי המדינה – יהודית ודמוקרטית – כפי שהיא באה לידי ביטוי בחלק השני והשלישי:**

### 2. החלק הביצועי-המעשי (פסקאות 11–12)

בחלק זה יש הצהרה על הקמת מדינת ישראל, הכרזה על מוסדות השלטון והסמכויות שלהם, והודעה על כך שתהיינה רשות מחוקקת ורשות מבצעת זמניות עד לעריכת הבחירות ולכינון החוקה. חלק זה מאפשר להקים רשויות שלטון, ולנהל באופן מעשי את המדינה.

### 3. החלק ההצהרתי (פסקה 13)

חלק זה עוסק בערכים ובעקרונות עליהם תתבסס המדינה: עלייה יהודית; הזכויות הטבעיות של בני האדם; ערכי החירות והשוויון: למשל, חופש דת ומצפון, שוויון זכויות לכל האזרחים; זכויות המיעוט שהמדינה מתכוונת לכבד, למשל שמירה על המקומות הקדושים לכל הדתות.

#### ביטויים ממגילת העצמאות בהקשר של מדינה יהודית:

- במגילת העצמאות נכתב ש"מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות"- המשמעות היא שמדינת ישראל הוקמה למען העם היהודי.
- נכתב במגילה "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל"- השם ישראל הוא שמו של יעקב אבינו, בנו של יצחק, אחד מאבות האומה וכמובן ששם המדינה מהווה קשר למורשת ולתרבות היהודית של מדינת ישראל.
- בהכרזה נכתב על הזכות הטבעית של העם היהודי למדינה ריבונית- ברור לכולם שמדינת ישראל מוקמת עבור יהודי העולם כשהמטרה היא ללכד את כולם לעלות למדינת ישראל ולהקים כאן מדינה יהודית.
- בחלקה הראשון של המגילה מודגש הקשר ההיסטורי בין העם היהודי במשך אלפי שנים לשטחי ארץ ישראל, תוך כדי התייחסות לעובדה שבגלל הקשר הזה שטחי ארץ ישראל הם המולדת של העם היהודי.
- ביניהם העובדות הבאות: התורה והתנ"ך נכתבו בעברית.
- במגילת העצמאות יש קשר לתרבות ולמורשת היהודית- כתוב במגילה, המדינה תהיה מושתת על עקרונות החירות, הצדק והשלום "לאור חזונם של נביאי ישראל".

#### ביטויים ממגילת העצמאות שמאפיינים את אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל:

- במגילת העצמאות ישנה מחויבות להקמת מוסדות שלטון נפרדים (הפרדת רשויות) כמו במדינה דמוקרטית- נכתב כי תפעל מועצת העם כמועצה זמנית, מוסד הביצוע יהיה מנהלת שהעם שהוא הממשלה הזמנית של המדינה היהודית עד לקיום בחירות.
- במגילת העצמאות ישנה מחויבות לקיום בחירות- "השלטונות הנבחרים" כלומר, עקרון חילופי השלטון יהיה כמו במדינה דמוקרטית.
- המדינה קובעת שישנה מחויבות לכתיבת חוקה- החוקה תקבע על ידי האסיפה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ- 1/10/1948.
- במגילה נכתב כי מדינת ישראל תהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות- לכן מגילת העצמאות מחויבת לעקרונות מגילת האו"ם, העקרונות האלו הם עקרונות הדמוקרטים המבוססים על מימוש ערך החירות והשוויון.
- בהכרזה ישנה מחויבות לערך החירות- נכתב במגילה כי "מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות".

- יש במגילה מחויבות לערך השוויון- כאשר נכתב בה כי "תקיים מימוש זכויות חברתיות ומדיניות לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין ותשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות".

#### 4. החלק המדיני (פניות לגורמים שונים) (פסקאות 14–17)

בסיומה של מגילת העצמאות ישנן פניות לארבעה גורמים:

- לאו"ם: בבקשה להשתלב בין המדינות ולממש את החלטה 181
  - לערביי ישראל: להשתלב במדינת ישראל והבטחה לכך שיהיו אזרחים שווים ושיהיה להם ייצוג הולם במוסדות הנבחרים של המדינה.
  - למדינות ערב: בפניה זו מבקשת מדינת ישראל לקיים שלום ולשתף פעולה במסחר וכלכלה משותפת לטובת קידום המזרח התיכון כולו.
  - ליהודי העולם: לעלות למדינת ישראל ולעזור בבניית מדינה יהודית חזקה גם מרחוק.
- בכל הפניות מדגישה ישראל את נכונותה לשתף פעולה, את כוונתה לממש את החלטת האו"ם, ואת רצונה בשלום.
- החלק שחותם את המגילה** הוא חלק החתימות בו מופיעות חתימות רבות (37) של הפלגים, המפלגות, הזרמים במדינת ישראל (כולל החרדים).
- חלק זה מהווה הסכמה רחבה בין כל נציגי היישוב היהודי (עקרון ההסכמיות) על הקמת המדינה.